लागत नं [illegible] ८/१२८

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट

श्रेस्तेदार श्री........................

आदेश

यसमा यो पाना ५ को रु. २८ दस्तुर फिराद-पत्र रित ढाँचा मिलेको देखिंदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि कानी ... दर्ता गर्न मन्जुर भई यसै ... रु.२.........दाखिल गरेको ... प्रतिवादीका नाउँमा 21 दिने म्याद जारी गर्ने प्रतिउत्तर पर वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार इजलास समक्ष पेश गर्नु ।

श्रेस्तेदार
उप-सचिव
मिति
०७९।८।२८

अ.शु: ४२,६३७।-
टि.क: २००।-
४२,८३७।-

श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको

फिराद-पत्र

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.०१ स्थित कार्यालय रहेको जगदम्वा क्रेडिट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हालं जगदम्बा हायर पर्चेज लि. दर्ता नं.२९३६९५/७२/०७३, स्थाइ लेखा नं ६०४२६८०९५) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त हरिनन्द कार्की को छोरा डोल्पा जिल्ला, ठुली भेरी न.पा. वडा नं. ०६ भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला, किर्तीपुर न.पा. वडा नं. ०८ मा बस्ने वर्ष २१ को राजन कार्की (सम्पर्क नं. ९८०२३२३९५२)..........१ **फिरादकर्ता वादी**

विरुद्ध

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ स्थित कार्यालय रहेको वज्रबराही कन्सट्रक्सन प्रा.लि. दर्ता नं.१२५०८३/०७१/०७२, स्थाइ लेखा नं ६०२४०२०७३) सम्पर्क नं. ९८५१०७७१४९, ९८०१०७७१४९..१

ऐ.ऐ. कम्पनिका संचालक मंगलाल गोपाली को छोरा मकवानपुर जिल्ला ताहा नगरपालिका वडा नं. ०६ हाल काठमाण्डौ जिल्ला नगार्जुन न.पा. वडा नं. ०४ मा बस्ने बर्ष ४६ को धर्म गोपाली ना.प्र नं. ४४।४०४ सम्पर्क नं. ९८५१०७७१४९..१ **विपक्षी प्रतिवादी**

ऐ.ऐ. कम्पनिको तर्फबाट जमानीकर्ता बम बहादुर थापा क्षेत्रीको छोरा मकवानपुर जिल्ला हेटौडा उ.प.म.न.पा वडा नं. ०३ हाल काठमाण्डौ जिल्ला नगार्जुन न.पा. वडा नं. ०४ मा बस्ने ग्यारेन्टरको रुपमा रहनु भएका बर्ष ४३ की ज्ञानुमाया थापा क्षेत्री ना.प्र.नं. २७११८५ सम्पर्क नं. ९८४११४६९९७..१

मुद्दा:- रकम दिलाई भराई पाउँ ।

उपरोक्त विपक्षले म वादीलाई अन्याय गर्नु भएको कुरा तल प्रकरणहरुमा प्रष्ट सँगले खुलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६२४, ६३०, ४९४(१) क, ४९५ (१), ४९९, ५२१, ५३५(१), ४७५, ५००, ५३७(१)

Rajid मस्यौदाकार - अरविन्द कुमार अधिकारी
प्र.प.नं - १८६५१०

र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ को कानुनी व्यावस्थाका आधारमा प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु।
अत: फिराद दावी बमोजिम गरी पाउँ ।

१.क) म फिरादपत्र वाला नीम्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजम निवेदन गर्दछु ।

ख.प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित यस जगदम्वा त्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेण्ट लि. हाल को जगदम्बा हायर पर्चेज लि. कम्पनीले आफ्नो स्वीकृत वयवसायिक उदेश्य बमोजिम आफनो ग्राहकहरु लाई लगायतका कम्पनीहरुवाट सवारी साधन खरिद गर्दा निश्चित रकम भुक्तानी गरी बाँकी रकम किस्तावन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्दै फाइनान्सिङको सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी हो । यस कम्पनीले आफनो व्यवसायिक उदेश्य बमोजिमको कार्य गर्दै आर्जन गर्ने मुनाफामा कानून बमोजिम आयकर लगायतका अन्य कर दस्तुरहरु नियमित रुपमा तिर्दैबुझाउँदै आइरहेको छ ।

ग. जगदम्वा कन्सट्रक्सन सोलुसन्सले बिक्रि वितरण गर्ने ठूला सवारीसाधन (Heavy Equipments) विक्रि गर्दा उक्त सवारी साधनहरु महंगो पर्ने तथा ग्राहकहरुले एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरी खरिद गर्न नसक्ने हुँदा यस कम्पनीले ग्राहकहरुलाई किस्ताबन्धीको सुविधा प्रदान गर्ने गर्दछ। उक्त सुविधा अन्तर्गत सवारी साधन खरिद गर्ने ग्राहकहरुले निश्चित रकमको सवारी खरिद गर्दा डाउनपेमेन्ट गरेको अवस्थामा बाँकी रकम निजहरुले यस कम्पनीलाई किस्तावन्धिमा बुझाउन सक्नु हुन्छ। यसरी किस्तावन्धीको सुविधा प्रदान गरे वापत यस कम्पनीले ग्राहकहरुवाट निश्चित रकम व्याज असुल उपर गर्ने गर्दछ जुन यस कम्पनीको मुनाफा वा लाभ हुन्छ।

घ. प्रतिवादी बज्रबराही कन्सट्रक्सन प्रा.लि. ले समेत जगदम्वा कन्स्ट्रक्सन सोलुसन्सबाट Backhoe Loader खरिद गर्न इच्छायाई यस कम्पनीसँग किस्तावन्दी सुविधा माग गरेपश्चात कम्पनीले निजको माग बमोजिम किस्तावन्दीको सुविधा स्वीकृत गरी निजसँग व्यवसायिक कारोबारको प्रारम्भ भएको हो । निजले जगदम्वा कन्स्ट्रक्सन सोलुसन्सबाट मिति २०७५/१०/१६ मा ईभोइस नं. 01276 बाट खरिद गर्नुभएको Backhoe Loader 851 EX को जम्मा मुल्य रु. ४०,००,००० रहेकोमा निजले उक्त साधन खरिद गरेकै बखत उक्त कुल रकमको ५०% ले हुने २०,००,००० (बिस लाख) रकम डाउनपेमेण्ट (Downpayment) राखनुभएको तथा बाँकी ५०% ले हुने रकम २०,००,००० (बिस लाख) रकमको किस्तावन्दी स्वीकृत भएको हो। उक्त किस्तावन्दी सुविधा अन्तर्गत निजले मासिक १५ प्रतिशतको दरले हुने व्याज गरी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थयो । उक्त समयावधी भित्र विपक्षीले सो रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा जरिवाना र व्याज समेत निर्धारण गर्ने शर्तमा निजलाई किस्ता सुविधाको प्रदान गरिएको थियो ।

ङ. उपरोक्तानुसार रकम भुक्तानी गर्ने सहमतिमा विपक्षीलाई किस्ता सुविधा प्रदान गर्दै सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसरी फिरादी कम्पनीसँग भएको सम्झौतानुसारको किस्ता सुविधा बमोजिमको नियमति किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने विपक्षीको दायित्व रहेको विषयमा विवाद रहन सक्दैन । यद्यपी, विपक्षीले मिति २०२०/०१/१४ मा प्रथम पटक जम्मा रु. ३,८७,२४० -(तीन लाख सतासी हजार दुई सय चालिस) रकम दाखिला गर्नुभएको, मिति २०२१/११/१२ मा १,५०,००० (एक लाख पचास हजार) दाखिला गर्नुभएको मा जम्मा ५,३७,२४०।- (पाँच लाख सैतिस हजार दुई सय चालिस) रकम मात्र दाखिला गर्नुभएको अवस्था छ। यसरी निजले दाखिला गर्ने रकमबाट निजको सावा रकम, व्याज, तथा जरिवाना कट्टा गर्दा निजले हाल यस कम्पनीलाई तिर्नपर्ने बाँकी बक्यौता रकम जम्मा

२६,१३,७११.७५ (छबिस लाख तेह्र हजार सात सय एघार रुपैया पचहत्तर पैसा) रकम रहेको छ । उक्त बक्यौता रकम धेरै भएको कारण निजलाई सो रकम मिति २०७९।१२।३० मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कर्जा चुक्ता गर्न हुन ३५ दिने सार्वजनिक सुचना मार्फत जानकारी गराएका थियौ, मिति २०८०।११।२८ मा १५ दिने सार्वजनिक सुचना समेत प्रकाशन गरेका थियौ, मिति २०८०।१२।०१ मा किस्ता भुक्तानी एवम नियमित गरी नियन्त्रिण रहेको मेसिन छुटाई लैजाने बारे जानकारी गराएका थियौ तर निज विपक्षीले यस कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ ।

च. प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६२४ ले कुनै वस्तु कुनै व्यक्तिलाई वस्तुको धनीले कुनै व्यक्तिलाई आवधिक रुपमा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्नेगरी भाडामा दिएको वस्तुमा भाडामा लिने व्यक्तिको भोगचलनको अधिकार हुनेगरी र अन्तिम किस्ताबन्दी रकम भुक्तानी गरेपछि त्यस्तो वस्तुको स्वामित्व भाडामा लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी भाडामा दिएकोमा हायर पर्चेज सम्बन्धी करार भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस कम्पनीले उक्त सवारीसाधन किस्तावन्दीमा विपक्षीको भोगचलनमा दिएको तथा अन्तिम किस्ता रकमको भुक्तानी पश्चात सो सवारी साधनको स्वामित्व निजको नाममा हस्तान्तरण हुने हुँदा उक्त विपक्षी तथा यस कम्पनीबीच हायर पर्चेज सम्वन्धी करार भएको स्पष्ट हुन्छ । ऐ. संहिताको दफा ६३० ले भाडामा लिने व्यक्तिले भाडामा लिएको वस्तु वापत हायर पर्चेज करार बमोजिम निर्धारित किस्ता रकम त्यस्तो करारमा निर्धारण गरिएको अवधिभित्र र तरिका बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोबाट विपक्षीले उक्त दफा बमोजिमको कानूनी दायित्व पुरा नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

छ. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४९४ को उपदफा १ को (क) ले करारबाट व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने व्यवस्था गर्दै दफा ४९५ को उपदफा १ ले जसले जुन दायित्व पुरा गर्नुपर्ने भनी दायित्व सृजना भएको छ, सो दायित्व सोही व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसरी सृजित दायित्व असल नियतले पुरा गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था समेत ऐ. ऐनको दफा ४९९ ले गरेको छ । त्यसैगरी ऐ. संहिताको दफा ५२१ मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करार बमोजिमको आ- आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भनी समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस कम्पनी तथा विपक्षीबीच भएको सम्झौतानुसारको किस्ता रकम सयममा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षीकोमा रहेकोमा विपक्षीवाट लामो समयसम्म निजले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको कारण निजले सम्झौता उल्लङ्घन गरको स्पष्ट हुन्छ ।

ज. ऐ. संहिताको दफा ५३५(१) मा करारको कुनै पक्षले करार बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेमा निजले करार उल्लघंन गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ.ऐनको दफा ४७५ मा कुनै व्यक्तिले कुनै किसिमले कुनै रकम दिनुपर्ने दायित्व भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवादीले यस फिरादी कम्पनीले विपक्षी सँग माथी विवेचना गरेको बमोजिमको रकम चुक्ता गरीदिन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत उक्त रकम उपलब्ध नगराएको हुँदा प्रति कम्पनीले आफ्नो करारीय दायित्व पुरा नगरी दफा ५३५(१) बमोजिम करारको उल्लघन गरेको हुन्छ । ऐ. संहिताको दफा ५००(१) मा दायित्व पुरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायित्व पुरा नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा त्यसरी भएको वास्तविक हानी नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति दायित्व पुरा नगर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको र ऐ. संहिताको दफा ५३७(१) मा समेत करार उल्लघंन भएकोमा त्यसवाट मर्का पर्ने पक्षले करार उल्लघंनबाट भएको वास्तविक हानी नोक्सानी त्यसको करार

उल्लघंन गर्ने पक्षबाट भराई लिनु पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा विपक्षीले यस कम्पनीलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रकम व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट नै छ।

झ. आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ को व्यवस्था बमेजिम यस फिरादी कम्पनीले आफ्नो आयको गणनाको लेखांकन गर्दा एक्रयल आधारमा लेखांकन गर्दछ। अर्थात आफ्नो आयको लेखांकन गर्दा यस कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकारको सृजना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी आयमा समावेश गरी उक्त आयमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने कर समेत नेपाल सरकारलाई बुझाउने दायित्व यस कम्पनीको रहन्छ। यसरी विपक्षीले आफुले तिर्नुपर्ने क्रेडिट रकम यस कम्पनीलाई चुक्ता नगरिदिंदा यस कम्पनीलाई आयकर समेत थप करको भार व्यहोर्नु पर्ने र थप नोक्सानी हुने हुंदा विपक्षी बाट उक्त रकम दिलाई भराई पाउँ।

ञ. अतयव: माथी विवेचित तथ्यगत एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रतिवादीले यस कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम रु. २६,१३,७११.७५ (छबिस लाख तेह्र हजार सात सय एघार रुपैया पचहत्तर पैसा) भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादी कम्पनीमा रहेतापनी प्रतिवादीले उक्त रकम भुक्तानी नगर्ने दुषित मनसाय एवं बदनियत राखेको पुष्टि हुने हुँदा उक्त बक्यौता रकम, प्रतिवादीहरुबाट दिलाई भराई पाउँ।

२. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ।

३. मुलुकी देवानी कार्याविधि संहित, २०७४ को दफा ८६ बमोजिम यस मुद्दामा फिराद दायर गर्न हकदैया पुगेको छ।

४. यस फिराद मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४४, दफा ५६२ तथा दफा ६३९ बमोजिमको हदम्याद भित्रै रहेको छ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा अन्यत्र कतै फिराद गरेका छैन। विपक्षीको नाँउको म्याद यसै अदालत मार्फत तामेल गरीपाँउ।

६. प्रस्तुत मुद्दामा हाल कानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेको छैन। पछि मेरो तर्फबाट हुनुहुने कानून व्यवसायीको बहस पैरवीलाई यसै मुद्दालाई अभिन्न अंग मानी पाँउ।

७. यस फिरादपत्र दर्ता गर्न लाग्ने फिराद दस्तुर तथा अदालती शुल्क र निस्सा यसै साथ संलग्न रहेको छ।

८. फिरादको दावीलाई पुष्टी गर्ने प्रमाणहरु:

क. सवारी साधन विक्री विजक
ख. डेलिभरी अर्डर
ग. कम्पनी लेजर
घ. के.वाई.सी.फर्म
ङ ब्लुवुक
च. अख्तियारनामा तथा वारेशनामा

९. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ झु[illegible] [illegible] [illegible] बमोजिम सहुँला बुझौला।

निवेदक

जगदम्बा हायर पर्चेज लि. को..............१

ईति सम्वत २०८१ साल मंसीर महिना २८ गते रोज ६ शुभम् ....।

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा
गो......३......पानाको फिराद-पत्र पर्द
सुनाउदा लेखिए बमोजिम दर्ता गर्ने मुना
... सही गर्ने ...

[illegible]

[illegible]

श्री ... जिल्ला अदालत
५०४५१
२१९

श्री
का. जि. अ. मा
प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी
सम्बन्धित मिसिलमा
सामेल राखी नियमानुसार
गर्नु ।

श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको

निवेदन पत्र

विषय : आदेश बमोजिको बिवरण खुलाईएको बारे ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.०१ स्थित कार्यालय रहेको जगदम्वा क्रेडिट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हालको जगदम्वा हायर पर्चेज लि दर्ता नं.२९३६९५/०७८/०७९ स्थाइ लेखा नं ६०४२६८०९५) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त हरिनन्द कार्की को छोरा डोल्पा जिल्ला, ठुली भेरी न.पा. वडा नं. ०६ भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला, किर्तिपुर न.पा. वडा नं. ०८ मा बस्ने वर्ष २१ को राजन कार्की (सम्पर्क नं.९८०२३२३९५२)..१ } **फिरादी** वादी

विरुद्ध

वज्रवाराही कन्सट्रक्सन प्रा लि लि समेत ....१ } **प्रतिवादी** विपक्षी

मुद्दाः- रमक दिलाई भराई पाउँ (०८१- cp-४४३५...) ।

म निवेदक दस्तुर रु १० साथै राखि निम्न बमोजिम निबेदन गदैछु

१)उपरोक्त विपक्षी संगको उक्त मुद्धामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८३/०१/१६ गतेको आदेशअनुसार ब्याक हो लोडर कस्को कबजामा रहेको भनि हामी वादीबाट कागज गर्न लगाउनु भनि आदेश वमोजिम उक्त मेसिन मिति २०६७/०६/२३ गते यस कार्यालयले नियन्त्रनमा लिएको र तिन दिन भित्र नियन्त्रनमा लिएको सवारी साधन छुटाई लैजाने बारेमा पत्र पठाउदा समेत सो कर्जा किस्ता नियमित गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउनुभएको हुँदा २०७९ चैत्र ३० मा **कारोबार राष्ट्रिय दैनिक प्रत्रिकामा** कर्जा किस्ता चुक्ता गर्नै ३५ दिने सार्वजानिक सुचना मार्फत जनकारी गराएका थियौ, मिति २०८० /१२ /०१ मा किस्ता भुक्तानी एवम नियमित गरी नियन्त्रमा रहेको मेसिन छुटाई लैजाने बारे जानकारी गराएका थियौ र मिति २०८०/१२/२८ मा **नेपाल समाचार राष्ट्रिय दैनिक प्रत्रिकामा** लिलाम बिकि को १५ दिने गोप्य सिलवन्दि बोलपत्र आव्हावन गरियो र सोही प्रकियागत रुपामा उक्त मेसिन विकि गर्दा जम्मा रकम रु ८,१०,००० अक्षेरुपी (आठ लाख दश हजार मात्र) हुन आएको हो र हामि वादीले फिरादपत्र दाखिला गर्दा दावी रकम रु २६,१३,७११.७५ अक्षेरुपी (छबिस लाख तेह्र हजार सात सय एघार रुपैया पचहत्तर पैसा) रहेको थियो साथै उक्त मेसिन बिक्रि गर्दा पनि निजले कम्पनीलाई तिर्न बाकि रकम रु

१८,०३,७११.७५ अक्षेरुपी आठार लाख तिन हजार सात सय एघार रुपैया पचहत्तर पैसा मात्र) बाकी रहेको जानकारी यसै पत्र अनुसार सादर निवेदन गदछु । श्रीमानको जो आदेश

संलग्न कागजातहरु :

क) नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन छुटाई लैजाने बारेको निवेदनको प्रतिलिपी कागज

ख) राष्ट्रिय दैनिक प्रत्रिकामा कर्जा किस्ता चुक्ता गर्ने ३५ दिने सार्वजानिक सुचना (कारोबार) प्रतिलिपी

ग) किस्ता भुक्तानी एवम नियमित गरी नियन्त्रमा रहेको मेसिन छुटाई लैजाने बारे ७ दिने पत्रको प्रतिलिपी कागज

घ) लिलाम बिकि को १५ दिने गोप्य सिलबन्दि बोलपत्र आव्हावन - नेपनल समाचार पत्र) प्रतिलिपी

ङ) गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (संस्थागत) प्रतिलिपी कागज

२ यसमा लेखियको ब्यहोरा ठिक साचो हो भुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला ।

निवेदक

अख्तियार प्राप्त राजन कार्की

ईति सम्वत २०८३ साल जेठ महिना ०१ गते रोज ०६ शुभम् ....।